PROTOCOL PER AL SEGUIMENT DE LA REDACCIÓ, LA TRAMITACIÓ I EL SEGUIMENT DE LES OBRES DELS PROJECTES D'URBANITZACIÓ

I. INTRODUCCIÓ 2

II. OBJECTE 5

III. COMPETÈNCIES 5

IV. INICIATIVA I PROMOCIÓ DELS PROJECTES 6

V. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT 6

VI. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT 7

VI-A. Seguiment de la redacció dels projectes d'urbanització 7

VI-B. Tramitació dels projectes d'urbanització 12

VI-C. Seguiment de les obres dels projectes d'urbanització 17

I. INTRODUCCIÓ

Són Obres d'Urbanització: actuacions que tenen per finalitat l'execució material de les determinacions del planejament en els àmbits d'actuació urbanística. Aquestes actuacions es regulen per la legislació urbanística (arts. 72 i ss del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i 87 i la Secció vuitena del Reglament de la Llei d'Urbanisme, articles 96-98).

D'acord amb l'article 72 del TRLUC:

> Article 72. Projectes d'urbanització
>
> 1. Els projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística.
>
> 2. Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres d'urbanització o únicament a les obres d'urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. Si el projecte d'urbanització fa referència només a les obres d'urbanització bàsiques, s'ha de completar posteriorment amb un o diversos projectes d'urbanització complementaris.
>
> 3. Els projectes d'urbanització no poden modificar les determinacions del planejament que executen.

Amb més precisió el DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme", al seu Article 96 ens diu sobre els projectes :

> Article 96 Objecte i contingut dels projectes d'urbanització
>
> 96.1 Els projectes d'urbanització són projectes d'obres per a l'execució material de les determinacions dels plans urbanístics pel que fa a les obres d'urbanització dels àmbits d'actuació urbanística, i poden constituir un document integrant d'una figura de planejament urbanístic o es poden tramitar i aprovar com un document independent.
>
> 96.2 En ambdós casos, els projectes d'urbanització poden referir-se a totes les obres d'urbanització, o únicament a les obres d'urbanització bàsiques que assenyala l'article 70.2 de la Llei d'urbanisme.
>
> 96.3 Als efectes de l'aprovació inicial, els projectes d'urbanització, tant si formen part d'una figura de planejament com si constitueixen un document independent, han de contenir un avantprojecte de les obres d'urbanització previstes, i com a mínim de les obres d'urbanització bàsiques. Aquest avantprojecte ha d'incloure, si s'escau, les previsions relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics exteriors a l'actuació urbanística o bé a l'ampliació o el reforçament d'aquests sistemes, així com les mesures o actuacions que calgui executar, prèviament o simultàniament a les obres d'urbanització, per al tractament dels sòls contaminats.

96.4 L'avantprojecte al què es refereix l'apartat anterior ha de constar, com a mínim, dels següents documents:
a) Memòria descriptiva de les característiques generals de les obres d'urbanització en llurs aspectes funcionals, formals i constructius;
delimitació de les etapes d'execució i, si s'escau, repercussió d'aquestes obres entre els diversos polígons.
b) Plànol de situació degudament referenciat.
c) Avanç del pressupost.
d) Plànols de projecte, sobre la base de la cartografia topogràfica digital, i a una escala mínima d'1:1.000, en els quals es reflecteixin el traçat i característiques de totes les obres d'urbanització previstes i, en qualsevol cas, com a mínim, els aspectes següents:

1r. Sanejament. Vinculació del projecte urbanístic a la xarxa de col·lectors i mecanismes, existents o futurs, de depuració d'aigües o de reutilització de les aigües reciclades.

Traçat i característiques del clavegueram per conduir les aigües residuals i de la pluja, amb la referència geogràfica del traçat amb relació als vials i altres espais de domini públic.

2n. Vials. Determinació del nivell dels terrenys que han de ser destinats a vials rodats, aparcament, itineraris de vianants i ciclistes, amb l'objectiu de fixar les alineacions i rasants dels solars edificables per als diversos usos previstos en el pla.

Determinació de la compactació i pavimentació, o si s'escau, tractament dels vials, introduint el disseny de la xarxa de transport en comú, en el cas d'existir, així com l'encintat de voreres i rigoles.

3r. Modelat dels terrenys que han de ser destinats a parcs i jardins públics.

4t. La xarxa de distribució d'energia elèctrica i d'aigua, la xarxa d'hidrants per a incendi, així com la xarxa de distribució de gas, si s'escau, i la infraestructura per a la implantació o connexió a les xarxes de telecomunicacions. Han d'incloure la referència, la posició gràfica, la descripció i el nombre de les estacions de transformació, de dipòsits, de nodes o brancals per a les connexions respectives a les xarxes de subministrament de nivell superior, sens perjudici de la normativa particular vigent per a cada servei.

5è. Les infraestructures incompatibles amb l'execució del planejament i el seu desviament o restitució.

96.5 La documentació assenyalada en l'apartat anterior ha de tenir el grau suficient de detall que permeti als organismes públics, a les empreses de subministrament de serveis i altres operadors de serveis afectats pronunciar-se sobre l'adequació de les obres i serveis previstos. A aquests efectes, els esmentats organismes, empreses i operadors estan obligats a facilitar la informació suficient sobre les infraestructures i xarxes existents i sobre els plans d'implantació.

96.6 La documentació relativa a les obres d'urbanització a què es refereixen els apartats 3 i 4 ha d'assolir, abans de l'aprovació provisional o definitiva, segons s'escaigui, el grau de projecte d'execució, i ha de constar de:
a) La memòria descriptiva de les característiques de les obres d'urbanització.
b) Plànol de situació degudament referenciat.
c) Els plànols de projecte referenciats en l'apartat 4.d) d'aquest article, completats amb els plànols de detall necessaris per definir totalment les obres. Aquests plànols de projecte i de detall, en el cas que no es prevegi un projecte d'urbanització complementari, han de tenir el contingut que estableix l'article 98.2 d'aquest Reglament.
d) El plec de prescripcions tècniques.
e) Els amidaments, els quadres de preus i el pressupost, el qual, en cas que el projecte

d'urbanització comprengui diversos polígons d'actuació urbanística, ha d'estar desglossat per polígons.
f) El pla d'etapes.
g) Si el projecte d'urbanització comprèn solament les obres d'urbanització bàsiques, els criteris i el pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d'urbanització, sens perjudici que els projectes d'urbanització complementaris els concretin.

Al seu article 98, es detalla:

Article 98 Projectes d'urbanització complementaris

98.1 Els projectes d'urbanització complementaris són els projectes per a l'execució de les obres d'urbanització altres que les bàsiques definides per l'article 70.2 de la Llei d'urbanisme, i tenen per objecte determinar els elements que caracteritzen l'espai públic i preveure els recursos adequats a la seva funció, d'acord amb les característiques fixades pels ajuntaments en ocasió de la tramitació dels plans derivats o dels projectes d'urbanització, tal com disposa l'article 65.6 de la Llei d'urbanisme.
Són, a més, els instruments adients per desenvolupar, quan sigui necessari, les obres d'urbanització previstes en instruments de planejament o en projectes d'urbanització aprovats com a documents independents.

98.2 Els plànols de projecte, que s'han de redactar damunt cartografia topogràfica digital i a l'escala mínima d'1:500, i els plànols de detall dels projectes complementaris d'urbanització han d'incloure:
a) En els espais destinats a vials:
1r. Les característiques del tractament final del vial. En el cas que aquest sigui per a circulació rodada, cal preveure l'estructura del ferm i el tractament o les capes de rodament dels paviments adequats a les característiques dels vehicles que hi hagin de circular.
2n. El disseny de les àrees d'aparcament i dels elements fixes de la xarxa de transport públic, si és el cas, i dels espais per a la ubicació de contenidors o altres elements propis dels serveis o infraestructures.
3r. Els detalls dels escocells, del paviment de voreres i del tipus d'arbrat, i dels registres i altres elements destinats al control i al manteniment dels serveis i les infraestructures de què es doti el pla.
4t. Les característiques de l'enllumenament públic, tant per a les àrees de circulació rodada com per a les que corresponen a vianants i a ciclistes, amb precisió del tipus de suports i lluminàries per aconseguir un nivell d'il·luminació adequat als diversos espais.
5è. Els elements vegetals per a l'enjardinat o plantació, amb la incorporació dels elements de rec i la previsió de manteniment d'aquests elements.
6è. El mobiliari urbà necessari per a l'acompliment dels fins a què es destina el sector, dimensionats en funció de la seva utilització i freqüentació.
b) En els espais lliures destinats a jardins i parcs:
1r. Les aportacions de terres vegetals adequades a cada situació a partir del modelat previ que correspon a la urbanització bàsica.
2n. Les característiques edafològiques dels terrenys objecte d'actuació.
3r. El subministrament elèctric per a l'enllumenat.
4t. L'accessibilitat en relació amb els espais rodats i de vianants.
5è. Característiques i traçat dels paviments en els recorreguts per a vianants i, si és el cas, de

les àrees d'estacionament i trànsit de vehicles o pistes per a ciclistes.

6è. Elements d'embassament, de rec i d'abastament d'aigua pel rec, canals, distribució i desguàs d'aigües plujanes, així com les infraestructures bàsiques per al tractament de l'aigua reciclada, si és el cas.

7è. El projecte de jardí i plantacions dels espais destinats a tal finalitat amb la previsió de manteniment d'aquestes superfícies i vegetació.

8è. Elements de senyalització, elements destinats a jocs per a nens i altres elements de mobiliari que es considerin adequats, dimensionats en funció de la utilització dels diferents espais i de la seva previsible freqüentació.

9è. Definició del perímetre i característiques dels tancats en el cas que l'espai lliure hagi de tenir un ús restringit d'horari.

98.3 Quan, amb ocasió de la tramitació d'un projecte d'urbanització complementari, calgui modificar el projecte per a l'execució de les obres d'urbanització bàsiques, incorporat o no al planejament, s'han d'incloure a l'expedient els documents d'aquest darrer objecte de modificació. En aquest cas el projecte d'urbanització complementari es tramita d'acord amb allò establert per l'article 113.2 de la Llei d'urbanisme.

II. OBJECTE

L'objecte d'aquest protocol és establir el procediment per al seguiment de la redacció, la tramitació i el seguiment de les obres dels projectes d'urbanització, tant si són d'iniciativa municipal com privada.

El present protocol desenvolupa el Decret d'Alcaldia de 17 d'abril de 2012, pel qual s'aprova el *Procediment per a l'elaboració i la tramitació dels projectes i l'execució de les obres municipals* i actualitza el Decret d'Alcaldia de 15 de juny de 2017, pel qual s'aprova el *Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora, i projectes d'urbanització.*

S'incorporen en aquest procediment els projectes d'urbanització d'iniciativa privada que han de ser objecte de cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament, amb l'objectiu que s'ajustin als mateixos estàndards de qualitat, requeriments tècnics i controls que l'obra pública directa.

També són objecte d'aquest protocol les obres ordinàries vinculades al projecte d'urbanització.

No són objecte d'aquest protocol les obres ordinàries que tenen per objecte les obres d'edificació, reforma o rehabilitació d'un immoble amb un ús o activitat determinada, ni la resta d'obres vinculades a les edificacions, ja que es tracten en el protocol d'obres ordinàries d'edificació.

III. COMPETÈNCIES

L'Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (en endavant IMU) es configura com una entitat pública empresarial de l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la legislació reguladora del règim local i la Carta de Barcelona. Es tracta d'un ens de gestió directa de l'Ajuntament de Barcelona, i gaudeix de personalitat jurídica i d'obrar i autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats.

L'IMU és un instrument de descentralització funcional de l'Ajuntament de Barcelona, que té entre d'altres funcions, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 3 dels seus vigents Estatuts: redactar, elaborar i

executar projectes de reparcel·lació en les seves diverses modalitats, d'expropiació i d'urbanització i rebre les cessions de sòl a títol obligatori i gratuït derivades de l'execució de projectes de gestió urbanística. També, d'acord amb citat article té d'entre d'altres la funció de promoure, gestionar i executar activitats urbanístiques, la realització de les obres d'urbanització vinculades i/o derivades de l'execució del planejament i la dotació de serveis derivats d'aquestes activitats, amb independència del sistema que s'adopti per elaborar i executar el planejament, així com l'adquisició de sòl i venda de terrenys, amb la finalitat de fomentar l'habitatge de protecció oficial.

IV. INICIATIVA I PROMOCIÓ DELS PROJECTES

1. Projectes d'urbanització d'iniciativa municipal

Són aquelles actuacions promogudes per l'Ajuntament que, d'acord amb la normativa urbanística, tenen per finalitat l'execució material de les determinacions del planejament.

En aquests casos, l'IMU, a través de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres (en endavant DPiO), assumeix la condició de promotor de l'actuació i és el responsable de la redacció del projecte i de l'execució material de les obres.

A efectes d'aquest protocol, la DPiO i el seu equip redactor actuen com una unitat operativa de treball; per tant, qualsevol referència al **promotor públic** s'entén feta a aquesta unitat, i la interlocució tècnica o gestió de consultes o esmenes davant les direccions de l'Ajuntament podran ser realitzades indistintament per qualsevol dels dos membres de l'equip.

2. Projectes d'urbanització d'iniciativa privada

Són aquelles actuacions promogudes per particulars que, d'acord amb la normativa urbanística, tenen per finalitat l'execució material de les determinacions del planejament.

En aquests casos, el propietari únic o l'Entitat Urbanística Col·laboradora (en endavant, EUC) assumeix la condició de promotor de l'actuació i és el responsable de la redacció del projecte i de l'execució material de les obres.

A efectes d'aquest protocol, el propietari únic o l'EUC i el seu equip redactor actuen com una unitat operativa de treball; per tant qualsevol referència al **promotor privat** s'entén feta a aquesta unitat, i la interlocució tècnica o gestió de consultes o esmenes davant les direccions de l'Ajuntament podran ser realitzades indistintament per qualsevol dels dos membres de l'equip.

V. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT

Independentment de la iniciativa del projecte d'urbanització, el procediment s'articula de forma unitària sota el lideratge de l'IMU, garantint el compliment del planejament vigent, la coherència del disseny urbà i el compliment dels estàndards municipals mitjançant les següents etapes:

- **Seguiment de la redacció del projecte d'urbanització:** La DPiO lidera el seguiment de la redacció per assegurar l'adequació dels projectes al planejament vigent i a les directrius estratègiques definides per l'Arquitecte en Cap i els districtes implicats, incorporant les aportacions de la participació ciutadana, si escau.

Aquest seguiment incorpora la supervisió tècnica transversal de l'Equip de Supervisió Tècnica de l'Ajuntament (en endavant, ESTE), que actua com a garant de la qualitat de l'espai públic coordinant la supervisió tècnica sectorial dels diferents serveis municipals implicats per a validar el compliment de les normatives específiques i els requeriments de manteniment.

- **Tramitació del projecte d'urbanització:** La Direcció de Serveis Jurídics de l'IMU (en endavant, DSJ) és la responsable de la tramitació dels projectes d'urbanització, en exercici de les competències que l'Institut té atribuïdes. És l'òrgan encarregat d'impulsar les diverses aprovacions i de recollir els informes preceptius necessaris per a la validesa jurídica i tècnica del document.

- **Seguiment de les obres del projecte d'urbanització:** La DPiO realitza el seguiment de l'execució material per garantir que les obres s'implanten amb fidelitat al document aprovat. Durant aquesta fase, es manté el suport de la supervisió tècnica de l'ESTE per a validar la correcta execució dels aspectes acordats en la fase de redacció i assegurar la qualitat final de la urbanització.

VI. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT

VI-A. Seguiment de la redacció dels projectes d'urbanització

1. Inici del procediment

L'activació del protocol es formalitza en el moment que l'IMU rep l'encàrrec municipal de redactar un projecte d'urbanització o la petició d'iniciar el seguiment de la redacció d'un projecte d'urbanització d'iniciativa privada.

Aquest acte inicial és el que determina l'obertura de l'expedient de seguiment i la designació dels interlocutors tècnics per totes les parts. Independentment de la titularitat, l'objectiu d'aquest pas és establir el marc de treball que permetrà el desenvolupament de les sessions de coordinació i la validació de les etapes successives del procediment.

2. Treballs preliminars

Abans d'iniciar la redacció del projecte, el promotor haurà d'executar els següents treballs preliminars, indispensables per a la posterior revisió i validació de l'expedient:

2.1. Aixecament topogràfic sobre base cartogràfica municipal

Atesa la precisió requerida en projectes d'urbanització i reparcel·lació caldrà fer un aixecament topogràfic referenciat als vèrtexs de la Xarxa Topogràfica Municipal de 1er Nivell. El Departament del Pla de la Ciutat ha de validar l'aixecament i, si s'escau, l'incorporarà a la base cartogràfica municipal.

D'acord amb l'article 125.5 del Reglament de la Llei d'urbanisme (D.305/2006), l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació o de taxació conjunta. Per tant, la redacció del projecte d'Urbanització condiciona i ha d'estar coordinat amb el projecte de reparcel·lació. Perquè aquesta coordinació sigui efectiva

a nivell cartogràfic, és necessari que les bases de referència d'ambdós projectes sigui coincident.

2.2. Obtenció de les dades de planejament

Les alineacions, rasants, qualificacions urbanístiques i resta de paràmetres del planejament que s'hagin d'incorporar al projecte s'hauran d'obtenir en format vectorial del Portal de descàrregues de cartografia de l'Ajuntament de Barcelona: Carto BCN. Aquesta informació constitueix la base jurídica i geomètrica oficial per a la redacció de la proposta.

2.3. Reconeixement preliminar d'Activitats Potencialment Contaminants (APC)

Caldrà justificar si s'han dut a terme Activitats Potencialment Contaminants (APC) a l'àmbit del projecte que requereixin un Informe Preliminar de Situació (art. 3.1 i 3.2) RD 9/2005, així com la seva tramitació davant l'Agència de Residus de Catalunya (en endavant ARC).

a) Reconeixement preliminar per determinar si s'han dut a terme APC.

b) Informe d'Avaluació Preliminar (art 3.3) i/o Informe d'Avaluació Detallada (art. 3.3). Tramitació davant l'ARC, si s'escau.

c) Redacció del projecte de recuperació / Estudi d'alternatives de recuperació / Excavació. L'IMU tramitarà davant l'ARC, si s'escau, els respectius informes per obtenir l'informe favorable de l'Agència.

2.4. Anàlisi de necessitats i capacitat de les xarxes de serveis

Si la dimensió del projecte ho requereix, caldrà predimensionar i justificar el més aviat possible les necessitats de subministraments de l'àmbit, partint de la població prevista, els usos del planejament vigent i els estàndards de consum actuals. L'objectiu d'aquesta anàlisi primerenca és determinar l'abast de les escomeses i la capacitat de les xarxes existents per a iniciar amb antelació la tramitació de convenis amb les companyies de serveis i preveure els espais necessaris per a les infraestructures (prismes, centres de transformació, etc.).

3. Redacció d'avantprojecte i/o document de criteris

3.1. Elaboració de document preliminar d'encaix

En aquesta fase, el promotor ha d'orientar l'actuació i elaborar un document preliminar que reculli l'encaix inicial i la proposta conceptual del projecte. En cas d'iniciativa privada, el promotor privat es reunirà amb la DPiO per a intercanviar punts de vista i definir les línies generals d'aquesta proposta inicial abans de la seva presentació formal a la resta d'agents municipals.

3.2. Reunió de coordinació transversal estratègica

Un cop definit aquest esquema bàsic d'intencions, la DPiO convocarà junt amb el promotor privat, si escau, una reunió de coordinació transversal amb el departament municipal competent de la gerència de l'Arquitecte en Cap, la direcció tècnica responsable del Districte, el redactor dels criteris del projecte, el responsable del procés participatiu (si escau), així com amb els responsables de l'Espai Públic que la DPiO consideri rellevants per a la definició inicial del projecte. Aquesta reunió tindrà la finalitat de debatre la proposta i fixar l'estratègia definitiva i els paràmetres de disseny que hauran de regir

l'actuació.

3.3. Processos participatius, si escau

Les sessions explicatives i participatives ciutadanes s'han de dur a terme en aquesta fase d'avantprojecte, independentment de la informació pública preceptiva posterior. L'IMU facilitarà els mitjans per a garantir la comprensió del projecte per part del públic no tècnic. S'incorporaran a l'expedient les actes i acords adoptats, remesos formalment pel corresponent òrgan al responsable de l'expedient. En tot cas, en els projectes que correspongui, es seguiran els processos participatius establerts a les Normes Reguladores de Participació Ciutadana. El projecte d'urbanització haurà de recollir les conclusions resultants del procés participatiu que s'hagi realitzat.

4. Redacció del projecte

4.1. Establiment del llistat de Responsables d'Espai Públic (REP)

Una vegada redactat l'avantprojecte i el document de criteris o projecte bàsic, i definit per tant l'equip redactor, la DPiO convocarà als integrants de l'ESTE i als redactors del projecte a una primera reunió, on s'establiran:

a) El llistat dels REP definits en la taula de l'Annex VI, que hauran d'informar el projecte.

b) El llistat de qualsevol altre organisme i/o administració, concessionari o explotador de servei públic al que s'hagi de demanar informe. Entre aquests, s'inclouran els informes de la Ponència Ambiental Municipal i de la Ponència Ambiental de la Generalitat, segons els casos.

D'aquesta reunió s'aixecarà acta segons model adjunt a l'Annex VII, a signar per tots els assistents, on es recollirà el llistat dels REP d'aquest projecte.

L'ESTE, en el termini màxim de 3 dies, confirmarà aquest llistat al promotor, a les Direccions de les Àrees ó Gerències amb participació en el projecte i a cadascun dels Responsables de l'Espai Públic inclosos a la llista. Transcorregut aquest termini, si no s'hagués lliurat la còpia del llistat, es donarà per bona, a tots els efectes, la determinada a la reunió.

4.2. Reunions de seguiment amb els REP

Durant la redacció del projecte, el promotor sol·licitarà reunions de seguiment als REP, establint un ordre del dia en funció dels temes a tractar i la periodicitat i fites acordades, per tal de realitzar el seguiment i analitzar els problemes que es plantegin. En cas d'iniciativa privada, el promotor privat podrà sol·licitar l'assistència de la DPiO a aquestes reunions.

S'aixecarà acta de les reunions, que es lliurarà als assistents (segons models Annex VII). Les actes seran signades pels assistents, i els acords consensuats i reflectits a les actes seran vinculants pel redactor del projecte. Els assistents que signen l'acta, s'entén a tots els efectes que expressen el parer dels seus respectius serveis o empreses.

4.3. Lliurament de maqueta segons el Manual de l'IMU

Els projectes s'han d'ajustar al format establert al Manual de l'IMU per a la redacció de Projectes d'Urbanització (Annex XXX). La base de preus per a l'elaboració dels pressupostos serà la de l'IMU –

Ajuntament de Barcelona, elaborada per l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) de l'any vigent al moment de la seva aprovació.

4.- Quan les obres permetin diferents fases d'execució, aquestes s'hauran de fixar al document amb la deguda justificació.

En cas de necessitat de tractament de terres contaminades es durà a terme la Redacció del projecte de recuperació (estudi d'alternatives de recuperació), i tramitació davant l'ARC, si s'escau.

5.- Finalment, el promotor lliura una maqueta del projecte a l'ESTE amb les separates corresponents, cadascuna adaptada en funció del REP participant a qui va dirigida.

El contingut mínim de les separates dels Responsables de l'Espai Públic figuren en l'Annex VIII.

El promotor remetrà, en format digital, les separates del projecte executiu a cadascun dels responsables inclosos en el llistat dels REP, perquè elaborin els corresponents informes parcials. De la mateixa manera, lliurarà còpia en suport informàtic del projecte complet als membres de l'ESTE, pel seu coneixement.

Els defectes o mancances detectades a les separates del projecte, pel que fa a la seva documentació o als aspectes formals, hauran de ser comunicats/des al promotor en el termini màxim de 5 dies des de la seva recepció, als efectes de la seva esmena i/o complementació per part d'aquest últim. El transcurs del citat termini sense que es comuniqui res, implicarà que el projecte no té mancances o defectes formals. Aquests defectes o mancances són formals, i no inclouen els que poguessin resultar de l'estudi del contingut del projecte, els quals s'hauran d'explicitar a l'informe corresponent.

5. Revisió tècnica

5.1. Informes parcials

1.- Els REP elaboraran en el termini màxim de 20 dies, des de la recepció de les separates, l'informe parcial corresponent al seu àmbit, adaptant-se, en cada cas, a l'abast del projecte redactat. S'adjunta com a Annex IX d'aquest protocol, model d'informe que recull els requisits mínims que haurà de contenir. Els informes es remetran a un dels membres de l'ESTE (amb el que tinguin una major connexió) i a la DPiO, i hauran d'anar classificats amb la distinció A, B, C ó D, segons siguin:

A. Informe parcial favorable sense cap condició o observació.

B. Informe parcial favorable amb condicions o observacions a aplicar durant la fase d'execució de l'obra.

C. Informe parcial favorable amb condicions o observacions que s'hauran d'incorporar en el projecte executiu que s'aprovi.

D. Informe parcial desfavorable (indicant motius de disconformitat)

2.- En cas de discrepàncies expressades per introduir correccions al projecte entre un Responsable de l'Espai Públic i el promotor o entre diferents Responsables de l'Espai Públic; la Gerència Arquitecte en

Cap o la persona en qui delegui, en el termini màxim de 6 dies, elaborarà un informe diriment el qual inclourà el termini per a l'esmena de les correccions. S'adjunta dins l'Annex IX, model d'informe diriment.

3.- Els informes dels Responsables de l'Espai Públic, una vegada redactats i signats, s'avançaran al promotor per a fer les correccions pertinents.

La informació rebuda ha de permetre al redactor avançar en la correcció dels aspectes reflectits en cadascun dels informes.

4.- D'una banda, en aquells casos en què els informes parcials estigui classificats amb una A o B, l'òrgan competent a través de l'equip de l'ESTE, emetrà en el termini màxim de 5 dies des de la recepció de l'últim informe parcial, l'Informe Tècnic de Projecte (ITP).

De l'altra, quan els informes parcials obtinguin una classificació C o D, l'òrgan competent, a través de l'equip de l'ESTE, emetrà en el termini màxim de 5 dies des de la recepció de l'últim informe parcial, un informe previ a l'informe tècnic del projecte (Pre-ITP). Aquest informe previ haurà d'anar validat per la resta de membres de l'ESTE.

En els casos en què l'informe previ classifiqui el projecte amb una C o una D, el redactor del projecte procedirà a incorporar les esmenes indicades al projecte.

5.2. Lliurament de maqueta esmenada

Esmenat el projecte, caldrà enviar telemàticament les noves separates als Responsables de l'Espai Públic ,amb còpia a l'equip de l'ESTE, únicament a aquells que es vegin afectats per les modificacions introduïdes, per a la seva revisió i emissió de nou informe. El REP emetrà nou informe preceptiu en el termini de 5 dies, a partir de la recepció del document. Si en el transcurs del termini atorgat per a emetre informe el REP no l'ha emès, implicarà la seva conformitat tècnica al projecte i l'equip de l'ESTE emetrà, en el termini de 5 dies, l'Informe Tècnic de Projecte (ITP) amb una classificació A o B.

5.- En cas de manca de resposta per part de qualsevol dels Responsables de l'Espai Públic i davant de la sol·licitud de l'IMU, aquest adreçarà un requeriment formal al superior jeràrquic del Responsable de l'Espai Públic.

6. Informes de supervisió

6.1. Informe Tècnic del Projecte (ITP)

1.- L'Informe Tècnic del Projecte (ITP) haurà de ser emès per l'òrgan competent a través de l'equip de l'ESTE, en el termini màxim de 5 dies des de la recepció de l'últim informe parcial. L'informe haurà d'anar validat per la resta de membres de l'ESTE.

2.- L'Informe Tècnic del Projecte contindrà el conjunt dels aspectes definits en cada informe parcial, i una valoració global del projecte, en els següents termes:

A. ITP favorable sense cap condició ó observació

B. ITP favorable amb observacions o condicions a aplicar durant la fase d'execució de l'obra

En cap cas la qualificació d'un ITP pot ser C ó D.

Amb la classificació A ó B, l'Informe Tècnic del Projecte expressarà de manera clara la seva valoració, així com les mesures o condicions a introduir en fase d'obra. L'informe tècnic valorarà l'adequació del projecte a la normativa vigent.

3.- L'equip de l'ESTE, a través d'un dels seus membres, remetrà l'Informe Tècnic del Projecte a al promotor i a la DPiO, juntament amb un exemplar del projecte diligenciat, i ho comunicarà per correu electrònic a la resta de direccions participants.

6.2. Informe d'auditoria de qualitat, si escau

És obligatori l'informe de supervisió de projectes per tots aquells contractes d'obres el pressupost dels quals sigui d'import igual o superior a 350.000 euros. prèviament a l'aprovació del projecte , segons el Decret de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2009.

L'informe definitiu emès per l'empresa adjudicatària classificarà els projectes executius en un dels tres apartats següents

a) Projecte executiu informat favorablement.

b) Projecte executiu a revisar parcialment. Aquesta qualificació permet obrir el procediment d'adjudicació, però l'equip redactor haurà d'esmenar les deficiències observades abans de l'acta del replantejament. Les baixes produïdes a l'adjudicació quedaran captives al projecte per tal de fer front a les possibles modificacions contractuals, fins al moment en què l'empresa encarregada del segui ment d'inversions indiqui que el projecte evoluciona d'acord amb l'adjudicació.

c) Projecte executiu subjecte a una revisió global. En aquest cas no es podrà iniciar el procedi ment d'adjudicació i es procedirà a efectuar la revisió global requerida.

VI-B. Tramitació dels projectes d'urbanització

1. Sol·licitud de tramitació

Una vegada redactat el projecte d'urbanització i emesos els pertinents informes, el promotor podrà sol·licitar-ne la tramitació a la Direcció de Serveis Jurídics de l'IMU.

El promotor privat la sol·licitarà mitjançant la presentació d'una instància formal al Registre electrònic de l'Ajuntament dirigida a la Direcció de Serveis Jurídics de l'IMU. Si la instància tingués entrada a una altra direcció municipal, aquesta la remetrà a la Direcció de Serveis Jurídics de l'IMU.

2. Lliurament i comprovació documental

2.1. Lliurament del projecte d'urbanització i documentació

Una vegada rebuda la sol·licitud, si escau, la DSJ sol·licitarà la següent documentació per a iniciar la tramitació de l'expedient.

- Fitxa d'aprovació inicial per la Comissió de Govern complimentada amb les dades del

projecte, excepte els apartats marcats en vermell.

- Projecte signat en format digital i paper amb les característiques que figuren al Manual de l'IMU per a la redacció de Projectes d'Urbanització (Annex XXX). Ha d'especificar que és l'edició per Aprovació i portarà adjunt l'Informe Tècnic de Projectes (ITP) signat - amb la classificació "A" o "B", juntament amb els informes emesos i signats pels REP.

- Arxius editables natius (d'ofimàtica, gràfics vectorials, pressupostos, etc).

- Arxiu que inclogui un o varis polígons delimitadors dels àmbits de l'actuació, aquest arxiu portarà el nom 00_AMBIT.ext (ext=dwg,dgn.gpkg.) per a informació urbanística.

- En el cas de que el planejament hagi previst la possibilitat de l'elaboració de dos o més projectes d'urbanització per a un àmbit de gestió, per a l'aprovació de l'últim dels projectes, s'haurà d'acompanyar amb un informe que justifiqui que la urbanització de l'àmbit és complerta i un resum econòmic del total de les despeses d'urbanització de tot l'àmbit, a efectes de la seva inclusió al projecte de reparcel·lació.

- Auditoria de qualitat, si escau.

2.2. Comprovació documental

Lliurada la documentació per part del promotor, la DSJ comprovarà si aquesta és suficient i correcta per l'aprovació inicial o única del projecte d'urbanització i si cal demanar informes a Informació Urbanística de l'Ajuntament o altres direccions o departaments.

Si s'escau, l'aprovació dels projectes segregats o modificats pot ser única.

En el cas que no s'hagi tramès tota la documentació, no s'iniciarà la tramitació de l'expedient. Tanmateix, es retornarà la documentació que no s'ajusti al contingut del Manual de l'IMU per a la redacció de Projectes d'Urbanització (Annex XXX).

De conformitat amb l'article 72.3 del TRUC, els projectes d'urbanització no poden modificar les determinacions del planejament que executen; en conseqüència, no s'admetrà a tràmit cap projecte que no s'ajusti al planejament vigent o que comporti una modificació del mateix.

3. Informes i proposta d'acord d'aprovació inicial/única

3.1. Informe tècnic d'aprovació

La DSJ demanarà a la DPiO que emeti un Informe tècnic on hi constaran els antecedents, l'objecte, la descripció i el pressupost de l'actuació, amb indicació de si és finançament municipal, privat o mixt.

3.2. Informe jurídic amb proposta d'acord d'aprovació

Si escau, la Direcció de Serveis Jurídics de l'IMU emetrà un Informe jurídic amb proposta d'acord per a l'aprovació inicial/única del projecte d'urbanització, que es sotmetrà a l'òrgan competent per a l'aprovació.

Si hi ha alguna mancança o anomalia en la documentació lliurada, es farà una nota al promotor perquè

si s'escau, aportin o esmenin la documentació escaient.

4. Aprovació inicial/única

4.1. Acord d'aprovació inicial/única de la Comissió de Govern

És d'aplicació l'article 89.6 del TRLUC, que disposa: Els ajuntaments aproven inicialment i definitivament els projectes d'urbanització seguint la tramitació que estableix l'article 119.2."

L'òrgan competent per l'aprovació inicial/única del projecte és la Comissió de Govern, en virtut de l'article 119.2.a del TRLUC, la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, i els pertinents decrets de delegació de competències de l'Alcaldia.

4.2. Publicació i informació pública

Aprovat inicialment/única el Projecte d'urbanització per la Comissió de Govern, la Secretaria delegada de l'IMU ho comunicarà electrònicament al Departament d'Informació Urbanística de l'Ajuntament i als membres de l'ESTE.

Tanmateix, l'esmentada aprovació es notificarà a la DPiO i a la DSJ, al Gerent del districte corresponent, i als interessats.

En relació a la publicació, s'ha de distingir entre aprovació inicial i única:

- Si l'aprovació era inicial: es sotmet a informació pública el Projecte durant un termini d'un mes, a partir del dia següent de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, Gaseta, en un diari de gran difusió de la ciutat, i Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi al·legacions pertinents.

- Si l'aprovació era única: es publica l'acord al BOP, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Barcelona.

Els anuncis, publicacions i notificacions seran preparats i tramitats per la Secretaria Delegada de l'IMU.

Els anuncis s'ajustaran a un dels formats que figuren a l'Annex X, sens perjudici de les adaptacions que, en el seu cas, calgui introduir. Entre d'altres dades, en els anuncis figurarà un link de la seu electrònica de l'Ajuntament perquè els interessats puguin veure els projectes d'urbanització aprovats inicialment. Tanmateix, els projectes d'urbanització s'exposaran al públic a l'IMU, conforme el Decret Legislatiu 1/2020, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme.

Els plànols i documents sotmesos a informació pública seran diligenciats per la Secretaria municipal competent, fent constar que han estat aprovats inicialment, un cop transcorregut el termini d'informació pública. El retorn de tota la documentació es farà mitjançant el mateix òrgan encarregat de la tramitació. Un exemplar en format digital del projecte que ha estat objecte d'aprovació inicial/única serà remès a Informació Urbanística i als membres de l'ESTE. Amb aquest document s'adjuntarà arxiu digital de l'àmbit en format GIS.

La notificació de l'acord d'aprovació inicial/única del projecte als interessats en el procediment es realitzarà en paper o electrònicament (e-notum), de conformitat amb el disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant

LPACAP).

En el cas de projectes d'urbanització amb finançament a càrrec de la comunitat reparcel·latòria, es podrà considerar interessat a aquella persona que figuri en el projecte de reparcel·lació. Nogensmenys, a vegades els interessats no han de pagar les quotes d'urbanització, però se'ls ha de notificar els acords d'aprovació única/inicial/definitiva del projecte d'urbanització per diferents motius, que si s'escau, han de ser valorats per la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l'IMU.

La consulta d'un projecte d'urbanització, fora del termini d'informació pública, que ha estat impulsat i tramitat fins a l'aprovació per l'IMU, es sol·licitarà mitjançant instància degudament emplenada per l'interessat, presentada en Registre electrònic de l'Ajuntament, i dirigida a la Direcció de Serveis Jurídics de l'IMU. Si s'escau, aquesta instància es podrà efectuar a través de transparència de l'Ajuntament.

4.3. Al·legacions a l'aprovació inicial

Independentment del registre pel que entrin, les al·legacions seran remeses a la Direcció de Serveis Jurídics de l'IMU, que les analitzarà, i si s'escau, sol·licitarà els corresponents informes a la Direcció de Serveis de Projectes i Obres de l'IMU, i/o altres departaments o Direccions que corresponguin.

4.4. Informes d'al·legacions amb proposta d'acord per a l'aprovació definitiva

De conformitat amb l'article 80 de la LPACAP, els informes sol·licitats hauran de ser emesos en el termini de 10 dies des de la recepció de la petició per l'òrgan competent per emetre'l. La Direcció o departament que emeti el pertinent informe ha de donar resposta a totes les qüestions plantejades pels interessats, i que siguin de la seva competència. Si s'escau, al final de l'informe s'hauran de pronunciar expressament sobre si procedeix estimar, estimar parcialment o desestimar les al·legacions. Aquests informes s'hauran de trametre a la Direcció de Serveis Jurídics de l'IMU.

Si del resultat de les al·legacions o dels informes sectorials se'n deriven modificacions no substancials del projecte, aquestes s'hauran d'incorporar en el projecte i hauran de figurar en l'expedient en el corresponent informe per a l'aprovació definitiva.

Si la resposta d'al·legacions afecta als criteris fixats pels Responsables de l'Espai Públic, la resposta haurà de comptar amb el seu vistiplau i ser conformada pels membres de l'ESTE. Aquesta conformitat haurà de donar-se en un termini de 5 dies.

Una vegada els informes sol·licitats són lliurats a la Direcció de Serveis Jurídics de l'IMU, aquesta emet l'informe jurídic amb proposta d'acord per a l'aprovació definitiva, i el sotmetran a l'òrgan competent per a l'aprovació.

4.5. Documentació per a l'aprovació definitiva

La documentació que ha d'acompanyar el projecte que l'IMU presenti per a l'aprovació definitiva ve determinada per l'acord d'aprovació inicial - amb o sense condicions- i pel resultat del procés d'exposició al públic i, en el seu cas, pels informes emesos durant la tramitació:

a) Aprovació inicial del projecte que no estableixi condicions. En aquest cas, el projecte que es porti a l'aprovació definitiva serà el mateix que hagi anat a l'aprovació inicial. Un cop aprovat

se li afegirà la diligència d'aprovació definitiva.

b) Aprovació inicial del projecte amb condicions d'execució a aplicar durant la fase d'execució de l'obra. En aquest cas, el projecte que es porti a l'aprovació definitiva haurà d'anar acompanyat d'una declaració responsable del director/a tècnic/a de l'IMU on assumeix el compliment de les condicions o observacions establertes per a l'execució de l'obra.

En qualsevol dels supòsits, si el document per a l'aprovació definitiva incorpora modificacions tècniques introduïdes com a conseqüència de les al·legacions rebudes, aquestes hauran de figurar de manera succinta en el corresponent informe de resposta de les al·legacions, o a l'informe tècnic corresponent, amb expressa menció que aquestes incorporacions no es faran en detriment de les condicions tècniques aprovades inicialment.

Si, excepcionalment, el projecte es porta a l'aprovació definitiva amb condicions, aquestes condicions formaran part inseparable de l'acord d'aprovació definitiva, i això implicarà que les obres hauran de ser executades de conformitat amb aquests condicionants.

5. Aprovació definitiva

5.1. Acord d'aprovació definitiva de la Comissió de Govern

L'òrgan competent per l'aprovació definitiva del projecte és la Comissió de Govern, en virtut de les facultats atribuïdes per l'article 16b) i 69 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

5.2. Notificació als interessats i requeriment de garantia al promotor privat

Aprovat definitivament el projecte d'urbanització per la Comissió de Govern, la Secretaria delegada de l'IMU diligenciarà els plànols i documents que conformen el projecte aprovat definitivament, i comunicarà aquesta aprovació per correu electrònic als membres de l'ESTE i a Informació Urbanística de l'Ajuntament. Tanmateix, aquesta aprovació es notificarà a la DPiO i DSJ de l'IMU, al Gerent del districte corresponent i als interessats.

Per a assegurar l'obligació d'urbanitzar del promotor privat, se li requerirà la constitució de la garantia corresponent, per l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització com a requisit previ per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva , segons l'article 107.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme

La notificació de l'acord d'aprovació definitiva del projecte als interessats en el procediment es realitzarà en paper o electrònicament (e-notum). Es considerarà interessat, entre d'altres, aquell que hagi presentat al·legacions.

L'article 91.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme disposa: "La notificació de l'aprovació definitiva dels projectes d'urbanització s'ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d'informació pública. Altrament, s'entén que l projecte resta aprovat definitivament per silenci administratiu positiu."

6. Publicació de l'aprovació definitiva

L'acord d'aprovació definitiva del projecte d'urbanització es publicarà al BOP, en un diari de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Els anuncis s'ajustaran a un dels formats que figuren a l'Annex X, sens perjudici de les adaptacions que, en el seu cas, calgui introduir. Entre d'altres dades, reproduiran textualment l'acord/resolució d'aprovació, i assenyalaran de forma clara el peu de recurs.

En cas de projecte d'iniciativa privada es verificarà el dipòsit de garantia del 12% del valor de les obres d'urbanització abans d'ordenar la publicació al diari oficial.

Els anuncis, publicacions i notificacions seran preparats i tramitats per la Secretaria Delegada de l'IMU.

7. Arxiu de l'expedient

L'exemplar original de l'expedient, acompanyat d'un exemplar diligenciat del projecte, restarà a l'IMU com a dipositari del mateix amb les garanties d'accés i de conservació escaients.

Així mateix, un exemplar del projecte aprovat definitivament en suport digital s'haurà de trametre a Informació Urbanística de l'Ajuntament. Si s'escau, un exemplar del projecte modificat en format digital, serà remès a Informació Urbanística i als membres de l'ESTE. Amb aquest document s'adjuntarà arxiu digital de l'àmbit en format GIS.

8. Tramitació de modificació de projecte aprovat definitivament

La modificació dels projectes d'urbanització s'haurà de regir, pel que fa als seus supòsits i procediment, pel que contempla la normativa urbanística. En relació a l'aprovació del projecte modificat, es subjecta al mateix procediment que la seva formació, és a dir, aprovació inicial, informació pública i aprovació definitiva, tret que es tracti d'un projecte modificat sense canvis substancials en el qual cas no caldrà sotmetre novament el projecte a informació pública.

Les modificacions de projecte que afectin als criteris fixats en la fase de redacció, hauran de ser justificades tècnicament i informada/es al/s corresponent/s Responsable/s de l'Espai Públic comptant amb la seva conformitat escrita.

Es considerarà alteració substancial del projecte el canvi de les finalitats i les característiques bàsiques d'aquest, així com la substitució d'unitats que afectin el 50% o més de l'import del pressupost.

VI-C. Seguiment de les obres dels projectes d'urbanització

1. Execució de les obres

Les obres hauran de començar en el termini que s'indica en el planejament o condicionades a l'evolució de l'execució de la Gestió Urbanística que l'executa.

Un cop iniciada la licitació de l'obra i abans de l'adjudicació de les mateixes al contractista, l'IMU informarà als representants de l'ESTE i els REPS que van informar el Projecte del proper inici d'obres, indicant el codi Natura del mateix , títol del projecte de les obres a executar, Fase i àmbit si es el cas, i previsió de la data l'inici de les obres.

Un cop adjudicades les obres, formalitzat el contracte, amb l'aprovació del Pla se Seguretat i Salud de

per part de l'IMU i l'autorització del Comitè d'obres i Mobilitat es podran iniciar les obres.

Es convocarà a l'Empresa Contractista (EC) i Direcció de les obres (DO) per a la signatura l'Acta de comprovació de Replanteig i inici de les obres. (Segons contracte IMU-EC).

A l'inici de les obres es convocarà a l'equip de l'ESTE i aquells Responsables de l'Espai Públic (REP's) que van informar el projecte, l'ESTE podrà proposar la incorporació de nous REPS.

Els representants de l'ESTE recolliran en un acta tots aquells nous requeriments i observacions que hagin pogut fer els REP's. L'IMU avaluarà aquests nous requeriments i farà tot el possible per incorporar-los a les obres per donar compliment a l'execució del planejament urbanístic.

Nomes es podran tenir en compte aquells requeriments que sorgeixin de l'actualització dels Plecs Tècnics de l'Ajuntament no previstes en Projecte, o necessitats especials suficientment justificades que siguin viables.

Aquests nous requeriments sorgits durant l'execució de les obres seran sol·licitats pel REP a la Direcció de les obres qui ho traslladarà a l'IMU per avaluar la seva viabilitat. Aquests no es podran executar sense l'autorització expressa de l'IMU.

Els Responsables de l'Espai Públic que han informat el projecte, juntament amb -l'IMU i/o La Direcció de les obres i els membres de l'ESTE, realitzaran visites i/o reunions periòdiques per a comprovar la correcta implantació dels aspectes acordats en la fase de redacció de projecte.

Com a mínim s'efectuarà, per part dels Responsables de l'Espai Públic i l'IMU, una visita durant l'execució de l'obra, per tal de garantir la correcta execució del projecte. Es poden convocar diversos Responsables de l'Espai Públic a una mateixa reunió i/o visita de forma simultània.

Les decisions adoptades en el curs de les visites/reunions a obres són enregistrades en una Acta de Seguiment d'Obra, redactada per la DO. S'adjunta model d'acta en l'Annex VII d'aquest protocol. Si el resultat de la visita no és conforme, s'indiquen els punts a esmenar i els terminis per a la seva esmena. Un cop esmenades les modificacions, la DO informa als REP's per tal de que verifiquin les mesures adoptades mitjançant visita a obra, revisió de les evidències fotogràfiques aportades o el mitjà que s'acordi. Les modificacions que s'hagin d'introduir en el curs de les obres han de respectar els criteris del projecte aprovat. Les modificacions que no siguin conformes amb el projecte aprovat, requeriran de la validació de l'IMU s'hauran de sol·licitar a l'IMU a través d'escrit signat pel Director del departament municipal competent.

Qualsevol intervenció dels Responsables de l'Espai Públic en l'obra estarà canalitzada a través de l'IMU i/o la DO, que s'encarrega de transmetre-la al contractista.

2. Revisió de l'estat final de les obres

Finalitzades les obres, l'IMU comunicarà l'acabament de les mateixes als representants de l'ESTE i aquest a la resta de Responsables de l'Espai Públic implicats, l'IMU convocarà una reunió en obra (visita d'inspecció final d'obres). L'escrit de la convocatòria, que s'enviarà per via telemàtica, anirà acompanyat d'una separata que contingui una mínima però suficient informació gràfica ("As built" bàsic), la qual restarà recollida posteriorment a l'As Built de l'obra executada.

El contingut de la separata, relativa als Responsables de l'Espai Públic, que cal lliurar a la finalització de les obres, figura a l'Annex XI del present protocol.

La vigència de nous requeriments de documentació, afegits al protocol, no afectarà a aquelles obres que al moment d'implantar la nova documentació ja estiguessin adjudicades.

Un cop efectuada la visita de recepció, els representants de l'ESTE, directament o mitjançant el departament responsable, sol·licitaran a cadascun dels Responsables de l'Espai Públic l'Informe Parcial de Recepció (IPR).

En el ben entès que la revisió tècnica del final de l'obra per a la recepció no és un acte únic sinó que es tracta d'una fase que pot durar diversos dies, la DO aixecarà tantes actes com visites es facin, a signar per tots els assistents, la/les qual/s reflectirà/n la conformitat total de les obres o el recull d'esmenes a corregir, incloent el termini per a la seva esmena.

Els Responsables de l'Espai Públic lliuraran per duplicat i via telemàtica, en el termini de 20 dies, a comptar a partir de la data de sol·licitud de l'Informe Parcial de Recepció (IPR), per part del els representants de l'ESTE, directament o mitjançant el departament responsable, l'Informe Parcial de Recepció (IPR), corresponent al seu àmbit, a l'IMU i als representants de l'ESTE. S'adjunta model d'IPR a l'Annex XVI del present protocol.

Els informes hauran d'anar classificats amb la distinció A, B, ó C segons siguin respectivament:

A. Informe parcial favorable (sense cap esmena a corregir)

B. Informe parcial favorable (amb enumeració d'esmenes a corregir)

C. Informe parcial desfavorable (amb enumeració d'esmenes a corregir)

La distinció entre l'informe parcial favorable amb esmenes i l'informe parcial desfavorable, també amb esmenes, recaurà sobre la quantitat i entitat de les esmenes.

Si un informe IPR és A ó B, aquella part de l'obra i d'acord el model d'Acta de Lliurament sense repassos o Acta de Lliurament amb repassos (veure Annex XII) quedarà lliurada al Responsable de l'Espai Públic corresponent. Si per contra, l'informe és una C, s'hauran de corregir les esmenes demanades pel Responsable de l'Espai Públic abans de poder lliurar les obres.

Sempre que un Responsable de l'Espai Públic emeti un informe amb classificació "C", caldrà que, un cop resoltes les incidències descrites, aquest torni a emetre un altre Informe Parcial de tipus "A" ó "B". El termini per a emetre aquest nou informe serà de 5 dies des de la data en que es verifiqui la correcció de les incidències.

Les esmenes demanades pels Responsables de l'Espai Públic hauran de respectar en tot moment el projecte executiu aprovat, o les modificacions acceptades.

La informació rebuda ha de permetre a l'EC avançar en la correcció material dels aspectes no favorables de cada informe.

Un cop transcorreguts 15 dies des de la sol·licitud de l'Informe Parcial de Recepció (IPR) els representants de l'ESTE, directament ó mitjançant el departament responsable, efectuaran un recordatori via

telemàtica a aquells Responsables de l'Espai Públic que encara no l'hagin emès, indicant que la no emissió de l'informe en els següents 5 dies significarà l'acceptació de l'obra.

L'equip de l'ESTE pot considerar algun/s informe/s dels Responsables de l'Espai Públic de caràcter imprescindibles per a la recepció de l'obra. En aquest sentit, en cas de manca de resposta per part d'algun/s d'aquests Responsables de l'Espai Públic i davant la sol·licitud de l'IMU, l'ESTE adreçarà un requeriment formal al superior jeràrquic del Responsable de l'Espai Públic.

Una vegada transcorreguts els 20 dies esmentats als punts anteriors, el representant de l'equip de l'ESTE, directament ó mitjançant el departament responsable elaborarà l'Informe Tècnic de Recepció (ITR), que contindrà tots els Informes Parcials rebuts, a més d'un quadre resum, així com qualsevol tipus de comentari que l'equip de l'ESTE pugui considerar escaient. S'annexa model d'ITR (caràtula i resum) a l'annex XVI del present protocol.

En cas d'haver emès un Informe Tècnic de Recepció (ITR) amb classificació "C", el representant de l'equip de l'ESTE, directament ó mitjançant el departament responsable haurà de tornar a emetre un nou ITR amb classificació "A" ó "B", una vegada les esmenes descrites a l'Informe hagin estat solucionades. El termini per a emetre aquest nou informe serà de 5 dies des de la data en que es verifiqui la correcció de les incidències.

En cas de discrepàncies expressades entre un Responsable de l'Espai Públic i l'IMU, o entre diferents Responsables de l'Espai Públic, a l'hora d'introduir correccions a l'obra, es convocarà una Taula d'Impuls amb el compromís de resoldre les discrepàncies.

A aquests efectes, l'ESTE, fixarà un termini de 5 dies per convocar la Taula i emetrà un informe diriment, per a l'esmena de les deficiències detectades, que comunicaran a l'IMU per la correcció material dels aspectes no favorables.

Els Responsables de l'Espai Públic verifiquen les modificacions executades mitjançant visita a obra, revisió de les evidències fotogràfiques aportades o el mitjà que s'acordi. Un cop corregides les esmenes, l'ESTE emetrà una declaració en aquest sentit, que serà validada pel departament municipal competent.

3. Recepció i lliurament de les obres

La recepció definitiva de les obres per part de l'IMU es tramitarà quan es disposi de la següent documentació:

1) l'ITR amb qualificació A ó B favorable.

2) Topografia As-built. Ja validada al ITR pel Departament del Pla de la Ciutat, i d'acord amb el planejament i del Projecte de Reparcel·lació.

3) Projecte complert d'estat final de les obres en format digital, (As built), en els termes recollits en el Plec de Condicions Tècniques per a l'elaboració dels projectes fi d'obra, d'acord amb l'annex...

Amb l'ITR favorable A ó B l'obra restarà formalment lliurada a l'Ajuntament.

L'acta formal de recepció contractual serà signada per l'IMU, el director de l'obra i el contractista. Data en la que s'inicia el període de garantia de les obres.

Un cop rebudes les obres per part de l'IMU, aquest lliurarà als representants de l'ESTE, a la Direcció de llicències i espai públic del Districte corresponent i al Departament del plànol de la ciutat, el projecte fi d'obra (As built), en els termes recollits en el Plec de Condicions Tècniques per a l'elaboració dels projectes fi d'obra, actualment vigent. Aquest tindrà com a mínim el contingut assenyalat a l'Annex XIII del present protocol.

Un cop rebudes les obres l'IMU, lliurarà informe de recepció a la Direcció de Patrimoni per a la seva inclusió a l'inventari de Bens Immobles.